

## 참고인의 수당(제77조제1항 관련)

1. 참고인의 의견서에 대한 수당은 아래 기준에 따라 지급할 수 있다.

가. 서면의견서: 최초 1회 40만원 + 원고 1매당 15,000원, 1회를 초과하는 매 1회마다 30만원

나. 원고료 지급은 심판장이 판단하여 불필요한 부분\*은 제외하고 지급한다.

※ 예시) 청구인/피청구인의 주장, 기존 저작물 등을 그대로 인용하여 복사한 경우다. 대면설명: 최초 1회 20만원, 1회를 초과하는 매 1회마다 10만원

라. 제출된 의견서의 수준, 사안의 난이, 참고인이 수행한 직무의 내용, 심판절차 참여에 소요된 시간 등 사정에 따라 심판장의 의견을 들어 수당의 금액을 적절히 증감할 수 있으며, 증액할 경우 참고인이 지급받을 최초 1회분 수당의 100% 범위에서 지급할 수 있다.

2. 지정결정의 취소나 심판 취하 등의 사유로 참고인이 준비하고 있던 심판절차에 참여하지 못한 경우 준비하고 있던 심판절차에 대해서는 수당을 아래 기준에 따라 지급할 수 있다.

가. 의견서 제출 등 의견서 요청서(별지 1)만 송달받은 경우: 서면 의견서를 제출하였을 경우 받을 금액의 10%

나. 의견서 제출 등 요청서를 송달받고 심판연구관으로부터 요청 내용에 대한 설명을 들은 경우: 서면 의견서를 제출하였을 경우 받을 금액의 30%

다. 의견서 일부를 작성한 경우: 서면 의견서를 제출하였을 경우 받을 금액의 50%

라. 서면 작성을 완료하였으나 제출하지 못한 경우: 해당 심판절차에 참여하였을 경우 받을 금액의 100%

3. 참고인으로서 적합하지 않은 행위가 있어 참여결정이 취소되는 경우에는 제1호부터 제2호까지의 규정에도 불구하고 수당을 지급하지 않을 수

있다.